



PUTUSAN

Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama : DEDY SUHENDRO Bin RIDWAN ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 Juni 1986 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rangkah Buntu Gang 2 Nomor 6, Rt 03
Rw. 06, Kelurahan Rangkah, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
- II. 1. Nama : SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias
KENTIR Bin SUKADI ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Januari 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Segaran Wetan Gg. 1 Nomor 76
RT. 03 RW. 08 Kecamatan Tambaksari Kota
Surabaya ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2023 sampai 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2023 sampai tanggal 4 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 ;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Adi Chrisianto, SE., SH., 2. Rudhy Wedhasmara, SH., MH., 3. M. Syamsoel Arifin, SH., Para Advokat/ Penasihat Hukum, pada Kantor "OBH Orbit" yang beralamat di Jalan Barata Jaya XVI Nomor 32 Surabaya-Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 3 Januari 2024, Nomor 01/HK/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2594/Pen.Pid.Sus / 2023/PN Sby., tanggal 14-12-2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2594/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sby., tanggal 14 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik kopi bekas;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12;
- 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para terdakwa melalui enasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Para Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar Para terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. Dedy Suhendro Bin Ridwan bersama Terdakwa II. Suhardi Alias Slamet Alias Ogah Alias Kentir Bin Sukadi, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan Tambak Segaran Wetan 1/94 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I. Dedy Suhendro dihubungi oleh sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa I. Dedy Suhendro menghubungi Terdakwa II. Suhardi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Slamet alias Ogah alias Kentir karena Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir mempunyai teman yaitu saksi Kuswantoro alias Obuk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menjual sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram-nya, sehingga apabila sabu tersebut berhasil terjual maka para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menghubungi saksi Kuswantoro alias Obuk untuk membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu berhasil dijual kepada sdr. Dimas ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, para Terdakwa berangkat ke daerah Tambak Segaran Wetan 1/94 Surabaya, kemudian Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menemui saksi Kuswantoro alias Obuk untuk menerima sabu pesannya, sedangkan Terdakwa I. Dedy Suhendro menunggu di rumah Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir. Setelah menerima sabu, para Terdakwa menuju Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Dimas. Sesampainya di parkir Kaza Mall, Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menyerahkan sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 12 kepada Terdakwa I. Dedy Suhendro untuk diserahkan kepada sdr. Dimas, lalu Terdakwa I. Dedy Suhendro menuju pintu masuk Kaza Mall sambil menunggu kedatangan sdr. Dimas ;
- Namun belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas, Terdakwa I. Dedy Suhendro ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerah Kaza Mall sering terjadi peredaran narkoba. Setelah diinterogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Kuswantoro alias Obuk. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik kopi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12, 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya ;

- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 29477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08876/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 ;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan bersama Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, diketahui Terdakwa I. Dedy Suhendro sedang menguasai 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam bungkus plastik kopi bekas dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam 12. Setelah diinterogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir yang diperoleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir dari saksi Kuswantoro alias Obuk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 29477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08876/NNF/2023 tanggal 13 November 2023;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di kalau di sekitar Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya para Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa diketahui Terdakwa I. Dedy Suhendro sedang menguasai 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam bungkus plastik kopi bekas dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam 12 ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir yang diperoleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir dari sdr. Kuswantoro alias Obuk, dimana sebelumnya Terdakwa I. Dedy Suhendro dihubungi oleh sdr. Dimas (DPO) dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa I. Dedy Suhendro menghubungi Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir karena Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir mempunyai teman yaitu sdr. Kuswantoro alias Obuk yang menjual sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga apabila sabu tersebut berhasil terjual maka para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menghubungi sdr. Kuswantoro alias Obuk untuk membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu berhasil dijual kepada sdr. Dimas ;

- Bahwa uang pembelian sabu belum dibayar para Terdakwa kepada sdr. Kuswantoro alias Obuk. Uang pembelian akan diberikan sdr. Dimas ketika para Terdakwa telah menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas ;
- Bahwa Bahwa para Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas dan para Terdakwa belum mendapatkan upah/keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TRI NOFRIANTO,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau di kalau di sekitar Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya para Terdakwa ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa diketahui Terdakwa I. Dedy Suhendro sedang menguasai 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam bungkus plastik kopi bekas dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam 12 ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir yang diperoleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir dari sdr. Kuswantoro alias Obuk, dimana sebelumnya Terdakwa I. Dedy Suhendro dihubungi oleh sdr. Dimas (DPO) dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa I. Dedy Suhendro menghubungi Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir karena Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir mempunyai teman yaitu sdr. Kuswantoro alias Obuk yang menjual sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya, sehingga apabila sabu tersebut berhasil terjual maka para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menghubungi sdr. Kuswantoro alias Obuk untuk membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu berhasil dijual kepada sdr. Dimas ;
- Bahwa uang pembelian sabu belum dibayar para Terdakwa kepada sdr. Kuswantoro alias Obuk. Uang pembelian akan diberikan sdr. Dimas ketika para Terdakwa telah menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas ;
- Bahwa Bahwa para Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas dan para Terdakwa belum mendapatkan upah/keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Dimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para terdakwa ;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam bungkus plastik kopi bekas dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam 12;
- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dikuasai oleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir yang diperoleh Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir dari sdr. Kuswanto alias Obuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Dimas dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir karena Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir mempunyai teman yaitu sdr. Kuswanto alias Obuk yang menjual sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram-nya, sehingga apabila sabu tersebut berhasil terjual maka para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menghubungi sdr. Kuswanto alias Obuk untuk membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu berhasil dijual kepada sdr. Dimas;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib para Terdakwa berangkat ke daerah Tambak Segaran Wetan 1/94 Surabaya, kemudian Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menemui sdr. Kuswanto alias Obuk untuk menerima sabu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesannya, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir, setelah menerima sabu, para Terdakwa menuju Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Dimas;

- Bahwa uang pembelian sabu belum dibayar para Terdakwa kepada sdr. Kuswantoro alias Obuk. Uang pembelian akan diberikan sdr. Dimas ketika para Terdakwa telah menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas;
- Bahwa sesampainya di parkir Kaza Mall, Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menyerahkan sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 12 kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Dimas, lalu Terdakwa menuju pintu masuk Kaza Mall sambil menunggu kedatangan sdr. Dimas. Namun belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas, para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapatkan upah/keuntungan yang dijanjikan oleh sdr. Dimas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya merupakan sabu yang belum berhasil diserahkan oleh para Terdakwa kepada sdr. Dimas, bungkus plastik kopi bekas dan bungkus rokok Gudang Garam 12 digunakan para Terdakwa untuk menyimpan sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat menguasai atau menyimpan narkoba golongan I tersebut dan para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah menguasai, Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,16 (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik kopi bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12, 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I. Dedy Suhendro dihubungi oleh sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Atas pesanan sabu tersebut, Terdakwa I. Dedy Suhendro menghubungi Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir karena Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir mempunyai teman yaitu saksi Kuswantoro alias Obuk (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menjual sabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pergram-nya, sehingga apabila sabu tersebut berhasil terjual maka para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menghubungi saksi Kuswantoro alias Obuk untuk membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram yang uang pembayarannya akan diberikan setelah sabu berhasil dijual kepada sdr. Dimas ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, para Terdakwa berangkat ke daerah Tambak Segaran Wetan 1/94 Surabaya, kemudian Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menemui saksi Kuswantoro alias Obuk untuk menerima sabu pesannya, sedangkan Terdakwa I. Dedy Suhendro menunggu di rumah Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir. Setelah menerima sabu, para Terdakwa menuju Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Dimas. Sesampainya di parkir Kaza Mall, Terdakwa II.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menyerahkan sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 12 kepada Terdakwa I. Dedy Suhendro untuk diserahkan kepada sdr. Dimas, lalu Terdakwa I. Dedy Suhendro menuju pintu masuk Kaza Mall sambil menunggu kedatangan sdr. Dimas ;

- Bahwa namun belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas, Terdakwa I. Dedy Suhendro ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Kaza Mall sering terjadi peredaran narkoba ;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Kuswantoro alias Obuk. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik kopi bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12, 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 29477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08876/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 ;
- Bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto dan keterangan Para terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di pintu masuk Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto Surabaya, ditangkap karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta para terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto dan keterangan Para terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, para Terdakwa berangkat ke daerah Tambak Segaran Wetan 1/94 Surabaya, kemudian Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menemui saksi Kuswantoro alias Obuk untuk menerima sabu pesannya, sedangkan Terdakwa I. Dedy Suhendro menunggu di rumah Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir. Setelah menerima sabu, para Terdakwa menuju Kaza Mall jalan Kapas Krampung Nomor 45 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Dimas. Sesampainya di parkir Kaza Mall, Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir menyerahkan sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 12 kepada Terdakwa I. Dedy Suhendro untuk diserahkan kepada sdr. Dimas, lalu Terdakwa I. Dedy Suhendro menuju pintu masuk Kaza Mall sambil menunggu kedatangan sdr. Dimas, namun belum sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Dimas, Terdakwa I. Dedy Suhendro ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Sandy Dikjaya Fitroh dan saksi Tri Nofriyanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Kaza Mall sering terjadi peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I. Dedy Suhendro mengakui mendapatkan sabu dari Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir lalu dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Kuswantoro alias Obuk. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik kopi bekas, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12, 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 29477/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram adalah positif (+)/ benar merupakan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08876/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa, dan oleh karena itu kepada Para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Para terdakwa maupun perbuatan Para terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Para terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Para terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan alternatif kedua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dedy Suhendro bin Ridwan dan Terdakwa II. Suhardi alias Slamet alias Ogah alias Kentir bin Sukadi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,16$ (satu koma enam belas) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik kopi bekas;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam 12;
 - 2 (dua) buah HP MI beserta simcardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. dan TONI WIDJAYA HANSBERD

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILLY,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 2594/Pen.Pid/2023/PN.Sby, Tanggal 14 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri FURKON ADI HERMAWAN,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.,MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,SH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom.,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2594/Pid.Sus/2023/PN.Sby.